

GHID-PREZENTARE INTERACTIV

Pas cu Pas prin Legea Condominiului nr. 187/2022

Manual practic sub formă de diapozitive (Slide-by-Slide Workbook) pentru proprietari și administratori
Conform legislației Republicii Moldova actualizate (inclusiv modificările intrate în vigoare la 21.08.2026)

COPERTĂ & METADATE

- **Titlu:** Ghid de navigare în Condominiu: De la Proprietate la Administrare Comună
- **Destinatari:** Proprietarii de apartamente (locatari), membri ai consiliilor APC și viitori administratori de asociații din Republica Moldova.
- **Scopul ghidului:** Traducerea limbajului juridic rigid din articolele 1–105 ale Legii nr. 187/2022 în scheme vizuale, proceduri pas cu pas și instrucțiuni clare de acțiune.
- **Model de referință:** Structura și logica de livrare sunt inspirate din *MPower-User guide v.0.3*, folosind secțiuni scurte, algoritmi expliți, tabele de sinteză și atenționări speciale de tip „Ce NU spune legea”.

TABELĂ DE GLOSAR (Termeni complicați pe înțelesul tuturor)

Termen Juridic (Lege)	Explicare pe înțelesul tuturor (Simplificat)
Condominiu	Întregul complex imobiliar: blocul (apartamentele voastre) + terenul de sub el + curtea + toate spațiile comune (scări, subsol, acoperiș).
Unitate	Proprietatea ta privată exclusivă (apartamentul, garajul sau spațiul comercial cu număr cadastral propriu).
Părți comune	Tot ce nu e apartamentul tău: structura de rezistență, fațada, acoperișul, scările, subsolul, rețelele de țevi și cabluri până la intrarea în apartament.
Cotă-parte	Partea ta de proprietate (și de responsabilitate financiară) din spațiile comune. Se calculează strict matematic, ca raport între suprafața apartamentului tău și suma tuturor suprafețelor din bloc.
Superficie	Dreptul de a folosi și de a avea o clădire pe terenul care aparține altei persoane (de exemplu, primăriei).
e-Condominiu	Platforma electronică de stat obligatorie unde asociația trebuie să publice anual situația financiară și unde locatarii pot comunica și vota.
Servicii intermediate	Serviciile livrate blocului de către furnizori (apă, canalizare, căldură, salubritate) care trec prin rețelele comune înainte de a ajunge în apartament.

LEGENDĂ PICTOGRAME (Simboluri folosite în diapozitive)

 Cine face / Cine decide: Persoana/organul cu putere legală.	 Unde te adresezi / Depui: Instituția sau locul procedurii.	 Acte necesare: Documentele oficiale obligatorii.
 Kvorum & Voturi: Procentul/ numărul necesar de voturi.	 Procedura pas cu pas: Algoritmul de acțiune (1, 2, 3...).	 Rezultatul legal: Ce obții la finalizarea pașilor.

⚠️ **Ce NU spune/permite legea:** Limitele legale stricte peste care nu poți trece.

💡 **Exemplu practic:** Situație reală din viața de zi cu zi.

MODULUL 1: VIAȚA ÎN CONDOMINIU: BUNURILE COMUNE ȘI ACCESUL (ART. 1 - 20)

SLIDE 1: Delimitarea Proprietății – Ce este al tău și ce este al blocului?

Baza legală: Art. 1, 4, 10 și 11 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine decide:** Proprietarul are drepturi depline de utilizare exclusivă asupra unității sale (apartamentului). Adunarea Generală a APC administrează părțile comune.
-  **Ce intră în Părțile Comune:**
 - Terenul (în hotarele stabilite pe care e amplasată clădirea și anexele).
 - Structura de rezistență a clădirii, fundația, fațada, acoperișul, terasele, scările și casa scărilor, coridoarele, subsolul, podul.
 - Rețelele ingineresti (apă, canalizare, electricitate, căldură, gaz, comunicații) de la bransamentul general până la distribuția în apartament.
-  **Procedura pas cu pas (Cum afli ce deții):**
 1. **Pasul 1:** Verifică contractul tău de vânzare-cumpărare sau extrasul din Registrul Bunurilor Imobile (Cadastru) pentru suprafața utilă a apartamentului.
 2. **Pasul 2:** Solicită de la administrator fișa de sinteză sau actul de constituire a condominiului pentru delimitarea exactă a terenului și rețelelor comune.
-  **Rezultatul:** Cunoști exact unde se termină proprietatea privată și unde începe cea comună (ex: țeava verticală de apă e comună, ramificația privată).

⚠️ **Ce NU permite legea:** Un proprietar nu poate pretinde dreptul exclusiv sau separarea (partajul) unei părți comune (ex: blocarea unui coridor comun sau încuierea uscătoriei) fără modificarea legală a actului de constituire.

💡 **Exemplu practic:** Dacă se sparge țeava de canalizare din subsol, reparația se plătește de toți locatarii pe cotă-parte. Dacă se sparge furtunul mașinii tale de spălat, suporti reparația și daunele vecinilor integral.

SLIDE 2: Drepturile și Obligațiile de bază ale proprietarilor

Baza legală: Articolul 15, 18 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine acționează:** Fiecare proprietar personal, membrii familiei sale, locatarii (chiriașii) și vizitatorii.
-  **Acte necesare:** Regulamentul condominiului (unde sunt înscrise regulile interne ale blocului).
-  **Procedura pas cu pas pentru o conviețuire legală:**
 1. **Pasul 1:** Menține apartamentul în stare bună, curat și efectuează reparațiile la timp pe cont propriu, respectând calitatea în construcții.
 2. **Pasul 2:** Respectă și obligă membrii familiei sau chiriașii să respecte regulile de liniște, igienă și comportament (buna vecinătate).
 3. **Pasul 3:** Tolerază utilizarea normală a apartamentelor vecine de către ceilalți proprietari în spirit de bună vecinătate.
-  **Rezultatul:** Un mediu sigur, curat și liniștit în bloc, cu evitarea amenzilor și litigiilor judiciare.

 **Ce NU permite legea:** Se interzice desfășurarea în apartamente sau în spațiile comune a activităților nesănătoase, periculoase, antisănătore ori a celor interzise expres de Regulament (deținere de animale în condiții insalubre, depozitarea substanțelor inflamabile).

 **Exemplu practic:** Dacă ai închiriat apartamentul unor studenți care dau petreceri zgomotoase noaptea, tu, ca proprietar, ești obligat legal să iei măsuri pentru respectarea liniștii.

SLIDE 3: Accesul în apartament – Când ești obligat să deschizi ușa?

Baza legală: Art. 18 alin. (4), Art. 75 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine cere accesul:** Administratorul asociației, reprezentanții furnizorilor de utilități sau echipele de intervenție.
-  **Procedura în situație normală (Cu preaviz):**
 1. **Pasul 1:** Administratorul trimite o înștiințare scrisă sau electronică proprietarului cu **cel puțin 3 zile înainte**.
 2. **Pasul 2:** Proprietarul permite accesul pentru inspectarea, repararea sau înlocuirea elementelor comune accesibile doar din acel apartament.
-  **Procedura în caz de AVARIE sau PERICOL IMINENT (Fără preaviz):**
 1. **Pasul 1:** În caz de inundare, scăpări de gaz sau pericol iminent, preavizul de 3 zile **NU este necesar**. Ușa se deschide imediat.
 2. **Pasul 2:** Dacă apartamentul e abandonat sau proprietarul refuză/nu poate fi contactat, administratorul poate forța ușa în prezența a **doi martori proprietari** și a **unui polițist**.
 3. **Pasul 3:** Se întocmește obligatoriu un **proces-verbal** detaliat.
 4. **Pasul 4:** Administratorul asigură paza, schimbă încuietoarea și transmite noile chei și copia PV-ului proprietarului.
-  **Rezultatul:** Prevenirea distrugerii clădirii sau a inundării celorlalte apartamente.

 **Ce NU permite legea:** Administratorul nu poate pătrunde fără preaviz în cazuri de rutină (citirea simplă a contorului fără avarie) și nu poate reține cheile după forțarea ușii în caz de avarie.

 **Exemplu practic:** Din apartamentul tău curge apă și ești plecat. Administratorul, 2 vecini și un polițist sparg ușa, opresc avaria, montează un lacăt nou. Costurile spargerii și noului lacăt le plătești tu.

SLIDE 4: Responsabilitatea pentru prejudicii și pagube

Baza legală: Articolul 18 alineatele (8) și (9) din Legea nr. 187/2022

-  **Cine răspunde:** Proprietarul răspunde direct pentru daunele pornite din apartamentul său. APC răspunde pentru pagubele cauzate de defectarea părților comune.
-  **Procedura pas cu pas (Ce faci când ești inundat):**
 1. **Pasul 1:** Anunță imediat administratorul pentru oprirea apei pe coloana generală și identificarea sursei.
 2. **Pasul 2:** Documentează daunele (foto, video) și cere administratorului întocmirea actului de constatare.
 3. **Pasul 3:** Dacă dauna provine din apartamentul de sus (privat), ceri despăgubiri vecinului. Dacă provine de la țeava comună, APC repară din bugetul comun.
-  **Rezultatul:** Repararea corectă și legală a daunelor, fără litigii inutile.

 **Ce NU permite legea:** Proprietarul nu poate refuza plata reparației dacă dauna a pornit din apartamentul său. APC nu poate folosi banii din fondul de reparații pentru o daună strict privată.

 **Exemplu practic:** S-a spart coloana principală comună din peretele băii tale și a udat vecinul de jos. Asociația repară țeava și despăgubește vecinul de jos din cheltuielile comune.

SLIDE 5: Distrugerea clădirii și clădirile în pericol de prăbușire

Baza legală: Art. 18 alin. (10), Art. 20 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine decide:** Adunarea Generală a APC ia hotărârea de reconstrucție. Instanța/consensul intervine în distrugere masivă.
-  **Majoritate necesară:** Reconstrucție la distrugere < 3/4 din clădire: Decizia Adunării Generale (majoritate simplă). Partaj/vânzare la distrugere > 3/4: la cererea oricărui proprietar în instanță dacă nu există consens.
-  **Procedura în caz de pericol (Seism / Degradare):**
 1. **Pasul 1:** Măsuri de urgență luate de proprietari și APC pentru reducerea riscului de prăbușire.
 2. **Pasul 2:** Convocarea Adunării Generale pentru aprobarea planului de consolidare și cotelor de contribuție.
 3. **Pasul 3:** Asociația depune cerere de sprijin financiar la autoritățile publice locale sau centrale.
-  **Rezultatul:** Consolidarea clădirii pentru siguranța vieții sau partajul legal în caz de distrugere completă.

 **Ce NU permite legea:** Proprietarul nu se poate eschiva de la plata contribuției de consolidare invocând faptul că apartamentul său e la etaj inferior sau nu e afectat direct.

MODULUL 2: ÎNFIINȚAREA APC ȘI ÎNREGISTRAREA PROPRIETĂȚII (ART. 21 - 31, 86, 87)

SLIDE 6: Înregistrarea Condominiului în Cadastru – Actul de constituire

Baza legală: Articolele 4, 5, 6, 8 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine semnează:** Proprietarul unic al terenului sau toți coproprietarii terenului (ori superficiarii clădirii).
-  **Unde te adresezi:** Organul Cadastral Teritorial (OCT) în raza căruia se află imobilul.
-  **Acte necesare:** Actul de constituire în formă scrisă (sub sancțiunea nulității absolute), documentația de proiect și autorizația de construire, proiectul de modificare și avizul AG APC (la modificări).
-  **Voturi necesare:** La constituire: **Consens (100%)**. La modificare ulterioară: Proprietarii ce dețin minim **2/3 din cotele-părți**.
-  **Procedura pas cu pas:**
 1. **Pasul 1:** Redactarea în formă scrisă a Actului de constituire (unități, părți comune, cote-părți matematice).
 2. **Pasul 2:** Autentificarea sau semnarea actului de către toți proprietarii terenului.
 3. **Pasul 3:** Depunerea la Cadastru. OCT înregistrează oficial condominiul, unitățile și cotele-părți.
-  **Rezultatul:** Condominiu legal constituit, cu drepturile înscrise în Registrul Bunurilor Imobile.

 **Ce NU permite legea:** Modificarea actului de constituire nu poate diminua drepturile celor ce nu au semnat, decât dacă reducerea cotei e calcul pur matematic din crearea de noi unități.

SLIDE 7: Cum se înființează o nouă asociație de proprietari (APC)?

Baza legală: Articolul 7, 21, 22, 23 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine inițiază:** Proprietarii. **NU este necesară adunare generală fizică pentru semnarea hotărârii!**
-  **Unde depui:** Agenția Servicii Publice (ASP) — structura teritorială pentru înregistrarea de stat.
-  **Semnături necesare:** Un singur bloc: **mai mult de 1/4 (minim 25% + 1)** din proprietari. Blocuri multiple: **mai mult de 1/2** din fiecare bloc.
-  **Acte necesare:** Hotărârea de înființare în formă scrisă (cu lista și semnăturile), Statutul asociației anexat, extrasul cadastral/actele de proprietate ale semnatarilor.
-  **Procedura pas cu pas:**
 1. **Pasul 1:** Redactarea proiectului de Statut (denumirea „APC”, adresa, IDNO/cadastru, conducerea, sistemul de vot).
 2. **Pasul 2:** Colectarea semnăturilor de la proprietari pe Hotărârea de înființare.
 3. **Pasul 3:** Depunerea simultană a actelor la ASP și Cadastru.
-  **Rezultatul:** APC e persoană juridică cu certificat și cod IDNO; toți proprietarii devin automat membri.

 **Ce NU permite legea:** Statutul nu poate deroga de la Legea 187/2022 în detrimentul proprietarului. Clauzele ce reduc drepturile AG sau modifică cvorumul sunt nule de drept.

SLIDE 8: Calitatea de membru al APC și Protecția Consumatorului

Baza legală: Articolul 24, 25 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine deține calitatea:** Fiecare proprietar din momentul dobândirii dreptului de proprietate.
-  **Procedura pentru evidență:**
 1. **Pasul 1:** Administratorul înregistrează noul proprietar în lista membrilor pe baza datelor de la Cadastru.
 2. **Pasul 2:** Asociația solicită lista actualizată electronic de la Cadastru. **O dată pe an, lista se eliberează complet GRATUIT.**
-  **Statutul de CONSUMATOR:** Asociația și proprietarii persoane fizice au statut de consumator în raporturile cu furnizorii profesioniști.

 **Ce NU spune legea:** Calitatea de membru APC **NU se înscrie** în Registrul persoanelor juridice la ASP, ci se ține exclusiv intern de către administrator.

SLIDE 9: Reorganizarea obligatorie a formelor vechi (APLP, CCL, CCG) în APC

Baza legală: Articolele 86, 87 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine decide:** Administratorul/președintele existent al APLP/CCL, **FĂRĂ hotărârea adunării generale a membrilor!**
-  **Unde te adresezi:** Agenția Servicii Publice (ASP).
-  **Acte necesare:** Hotărârea unilaterală a administratorului, noul Statut APC adaptat Legii 187/2022, cererea de transformare.
-  **Procedura pas cu pas:**
 1. **Pasul 1:** Redactarea hotărârii de transformare și a noului Statut APC.
 2. **Pasul 2:** Depunerea cererii la ASP. Înregistrarea se face din oficiu, **fără taxă și fără publicare în Monitorul Oficial.**
 3. **Pasul 3:** Radierea vechii asociații din Cadastru (Capitolul B) și trecerea mențiunii „condominiu”.
-  **Rezultatul:** Trecerea deplină în statutul de APC, cu păstrarea patrimoniului, contractelor și drepturilor.

 **Ce NU permite legea:** Administratorul nu poate refuza sau amâna transformarea, iar ASP nu poate percepe taxe pentru această înregistrare.

MODULUL 3: LUAREA DECIZIILOR – ADUNAREA GENERALĂ ȘI VOTUL (ART. 31, 32, 34-43)

SLIDE 10: Adunarea Generală – Competențele exclusive și Regulamentul

Baza legală: Articolul 34 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine participă:** Toți proprietarii. AG este organul suprem de conducere al APC.
-  **Competențe Exclusive (Aprobate DOAR de AG):**
 - Modificarea Statutului sau aprobarea unui Statut în redacție nouă.
 - Aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli și взносы la fondul de reparații.
 - Alegerea și revocarea administratorului, membrilor Consiliului și Cenzorului.
 - Aprobarea reparațiilor capitale, eficienței energetice și bugetului alocat.
 - Instalarea de camere video, bariere, garduri sau panouri pe spațiile comune.
-  **Rezultatul:** Deciziile luate legal sunt **obligatorii pentru toți locatarii**, inclusiv pentru cei absenți sau contra.

 **Ce NU permite legea:** Administratorul sau Consiliul nu pot prelua atribuții din lista competențelor exclusive ale Adunării Generale.

SLIDE 11: Convocarea și Înștiințarea proprietarilor

Baza legală: Articolele 31, 35 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine convoacă:** Administratorul (din inițiativă proprie, a Consiliului sau Cenzorului) ori un grup de proprietari ce dețin minim **10% din unități** (dacă adminul refuză).
-  **Reguli de înștiințare:** Trimisă cu **cel puțin 14 zile înainte**, conținând data, ora, locul, ordinea de zi completă și cvorumul.
-  **Cele 4 modalități legale de notificare:**
 1. În mână, sub semnătură pe tabelul convocator.
 2. În cutia poștală (dacă proprietarul nu a refuzat scris această metodă).
 3. Prin scrisoare recomandată la poștă.
 4. Pe e-mail/mijloace electronice (dacă există cerere scrisă prealabilă conform Art. 31).
-  **Rezultatul:** Legalitate deplină, evitând anularea hotărârilor în instanță.

 **Ce NU permite legea:** Convocarea prin grupuri neoficiale de Viber/Telegram fără suport legal e nulă. Cine a semnat convocatorul nu mai poate contesta lipsa înștiințării.

SLIDE 12: Formele de desfășurare: Fizic, Corespondență sau Mixt

Baza legală: Articolele 36, 40, 41 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine alege forma:** Organul/persoana care convoacă adunarea generală.
-  **Cele 3 Forme de Desfășurare:**
 1. **Fizică (cu prezență):** În sală sau prin videoconferință bidirecțională securizată.
 2. **Prin Corespondență (Zaocino):** Distribuie de buletine de vot; transmiterea pe e-mailul înregistrat echivalează cu semnarea.
 3. **Mixtă:** Combină prezența în sală cu buletinele de vot transmise în avans.
-  **Rezultatul:** Flexibilitate maximă pentru a asigura participarea proprietarilor aflați peste hotare.

 **Ce NU permite legea:** Nu se iau în calcul buletine nesemnate sau trimise de pe adrese de e-mail nedecarate oficial în prealabil conform Art. 31.

SLIDE 13: Cvorumul și Înregistrarea participanților

Baza legală: Articolul 36 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine răspunde:** Președintele și Secretarul ședinței adunării generale.
-  **Procedura de înregistrare:**
 1. **Pasul 1:** Semnătura obligatorie în lista de prezență fizică (fără semnătură nu există drept de vot).
 2. **Pasul 2:** Participanții video sunt înregistrați de președinte prin semnătura sa și mențiune expresă.
 3. **Pasul 3:** Buletinele prin corespondență se adaugă la calculul cvorumului general.
-  **Rezultatul:** Stabilirea caracterului deliberativ al ședinței.

 **Ce NU spune legea:** Este interzisă modificarea listei de prezență sau înregistrarea de membri după închiderea procedurii de vot.

SLIDE 14: Procedura de Vot – Cum se calculează majoritățile?

Baza legală: Articolul 37, 38 din Legea nr. 187/2022

-  **Sisteme permise prin Statut:** 1) „O unitate = un vot” (implicit) | 2) „Proportional cu cota-parte”.

Forma adunării	Majoritate decizii curente	Alegeri de Organe (Admin, Consiliu, Cenzor)
Prezență fizică	> 1/2 din voturile celor prezenți/ reprezențați	> 1/2 din voturile celor prezenți
Corespondență / Mixt	> 1/2 din voturile TUTUROR proprietarilor	Valabil dacă au participat > 1/2 din toți proprietarii (majoritate din cvorum)
Hotărâre scrisă directă	Minim 2/3 din voturile tuturor membrilor	N/A

 **Ce NU permite legea:** Votul prin reprezentant necesită procură/împuternicire scrisă. Sistemul de vot nu influențează repartizarea cheltuielilor (care e strict pe cotă-parte).

SLIDE 15: Adunarea cu interes special – Când decide doar o scară sau un grup?

Baza legală: Articolul 43 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine participă:** Doar proprietarii direct vizați de un anumit spațiu/instalație (o singură scară, locuri de parcare, debara).
-  **Procedura:** Convocată de administrator la cererea a minim **10%** din grupul vizat. Cvorumul este de minim **50%** din membrii cu interes special.
-  **Rezultatul:** Posibilitatea ca o scară să repare propriul lift/coridor fără a taxa întreg blocul.

 **Ce NU spune legea:** Hotărârea specială a unei scări nu poate cheltui fondurile acumulate anterior ale întregului bloc și nu poate leza drepturile altor locatari.

SLIDE 16: Procesul-verbal al adunării generale și comunicarea hotărârilor

Baza legală: Articolul 39 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine semnează:** Președintele și Secretarul ședinței.
-  **Termene limită obligatorii (10 zile):**
 1. **În termen de 10 zile:** Se întocmește și se semnează procesul-verbal detaliat.
 2. **În termen de 10 zile:** Se afișează hotărârile pe panoul de la intrarea în bloc și se transmit pe e-mailurile declarate.
-  **Rezultatul:** Intrarea oficială în vigoare și opozabilitatea deplină a deciziilor.

 **Ce NU permite legea:** Modificarea procesului-verbal după termenul de 10 zile este interzisă. La votul prin corespondență, PV-ul trebuie să conțină explicit cum a votat fiecare apartament.

MODULUL 4: CINE CONDUCE ȘI CONTROLEAZĂ ASOCIAȚIA? (ART. 44 - 52, 80-82)

SLIDE 17: Administratorul asociației – Drepturi, obligații și schimbare

Baza legală: Articolul 44 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine îl numește:** Adunarea Generală a proprietarilor (devine reprezentant legal după înregistrarea la ASP).
-  **Atribuții principale:** Reprezintă asociația în instanțe și relația cu autoritățile; execută bugetul; ține lista membrilor și registrul de PV-uri; colectează datoriile.
-  **Revocarea:** Adunarea îl poate revoca **oricând, cu sau fără motiv**, alegând obligatoriu noul administrator.

 **Ce NU permite legea:** Administratorul nu are voie să recunoască pretenții judiciare ale terților privind bunurile comune (ex: revendicarea terenului curții) fără acordul expres al Adunării Generale.

SLIDE 18: Intervențiile Urgente – Obligația critică de siguranță

Baza legală: Articolul 45 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine acționează:** Administratorul asociației în mod direct, independent și imediat.
-  **Procedura de urgență:** La risc iminent (acoperiș distrus de furtună, scurgeri majore de țevi), administratorul contractează și plătește reparația **FĂRĂ avizul prealabil al Consiliului sau Adunării Generale** (dacă există fonduri pe cont).
-  **Rezultatul:** Salvarea clădirii și protejarea sănătății/vieții locatarilor.

 **Ce NU permite legea:** Procedura de urgență nu poate fi invocată pentru cheltuieli estetice de rutină (zugrăvit, amenajări), care necesită aprobarea normală a Adunării.

SLIDE 19: Consiliul Asociației – Organul de supraveghere

Baza legală: Articolul 46 din Legea nr. 187/2022

-  **Componență:** Număr impar (minim 3 membri) aleși de Adunarea Generală dintre proprietari.
-  **Rol și Funcționare:** Supraveghează administratorul. Administratorul este **obligat să consulte Consiliul** înainte de orice cheltuieli și la întocmirea bugetului.
-  **Ședințe:** Convocate cel puțin **o dată pe trimestru**. Deciziile se iau cu majoritate simplă din prezență.

 **Ce NU spune legea:** Membrii consiliului nu sunt salariați ai asociației. Lipsa consultării Consiliului nu anulează o hotărâre a Adunării dacă adunarea a aprobat deja direct acea plată.

SLIDE 20: Cenzorul și Comisia de Cenzori

Baza legală: Articolul 47 din Legea nr. 187/2022

-  **Alegere:** Un cenzor sau comisie de cenzori (număr impar) aleasă de Adunarea Generală.
-  **Incompatibilități stricte:** Nu pot fi cenzori administratorul, membrii Consiliului, rudele de gradul I ale acestora sau persoane din același apartament cu un membru de Consiliu.
-  **Atribuții:** Revizia economico-financiară completă **cel puțin o dată pe an**; prezintă avizul obligatoriu asupra execuției bugetare în fața Adunării Generale.

 **Ce NU permite legea:** Rapoartele financiare anuale nu pot fi aprobate de Adunare fără prezentarea prealabilă a avizului cenzorului. Cenzorul asistă la Consiliu fără drept de vot.

SLIDE 21: Contractarea unui Gestionar (Firme de Management)

Baza legală: Articolele 80, 81, 82 din Legea nr. 187/2022

-  **Cine decide:** Adunarea Generală aprobă contractul de administrare tehnică cu o firmă specializată (gestionar).
-  **Desemnare de Primărie:** Dacă blocul e lipsit de administrator mai mult de 1 lună, orice locatar poate cere Primăriei să organizeze concurs public pentru desemnarea unui gestionar.

 **Ce NU permite legea:** Orice clauză din contractul de administrare care încalcă sau restrânge Legea 187/2022 în detrimentul proprietarilor este nulă absolut.

MODULUL 5: BANII BLOCULUI: BUGETUL, CHELTUIELILE ȘI TRANSPARENȚA (ART. 48, 53-66)

SLIDE 22: Bugetul, Cheltuielile și Colectarea Datoriilor

Baza legală: Art. 48, 51, 57, 58, 60 din Legea nr. 187/2022

-  **Repartizarea cheltuielilor:** Pe cotă-parte (regula de bază); pe număr de persoane (salubritate, apă fără contor); sau pe consum individual.
-  **Recuperare și Protecție:**
 1. Nefolosirea bunurilor comune (ex: locatari etaj 1 fără lift) **NU scutește** de la plată.
 2. Pentru persoane vulnerabile: reeșalonare a datoriilor până la **12 luni** și ajutor la depunerea cererilor de asistență socială.
 3. Creanțele APC au **privilegiu legal de gradul 2** la executare silită (limitat la anul financiar anterior).

 **Ce NU permite legea:** Se interzice impunerea oricărei taxe neaprobate de Adunarea Generală sau neprevăzute expres de lege. Cotele de contribuție nu se impozitează.

SLIDE 23: Fondul Obligatoriu de Reparație și Dezvoltare

Baza legală: Articolele 53, 54, 55, 56 din Legea nr. 187/2022

-  **Reguli Fond Reparații:**
 - Obligatoriu prin lege pentru fiecare APC; se păstrează pe **cont bancar separat**.
 - Contul este protejat prin lege: nu poate fi executat silit pentru datoriile generale ale APC.
 - Destinație strictă: reparații urgente, audit energetic, proiecte de modernizare/termoizolare, credite energetice.

 **Ce NU spune legea:** La vânzarea apartamentului, fostul proprietar **NU poate cere returnarea ВЗНОСОВ** din fondul de reparații; banii rămân atașați apartamentului.

SLIDE 24: Transparența totală și Platforma Online e-Condoiniu

Baza legală: Articolele 63, 64, 65, 66 din Legea nr. 187/2022

-  **Platforma e-Condoiniu:** Până la **1 iulie** a fiecărui an, administratorul plasează Fișa de Sinteză a blocului (date tehnice, bilanț, soldul fondului, restanțieri).
-  **Obligație de răspuns:** Administratorul este obligat să elibereze informații sau copii din actele asociației în termen de **maxim o săptămână (7 zile)** de la cerere.

 **Ce NU permite legea:** Administratorul nu poate invoca «secretul comercial» pentru a ascunde facturile, extrasele bancare sau contractele de la membrii asociației.

MODULUL 6: RECONSTRUCȚII, ENERGIE REGENERABILĂ ȘI CONFLICTE (ART. 16, 70-74, 76)

SLIDE 25: Lucrări de Construcție și Reconstrucție în bloc

Baza legală: Articolul 16, 70, 71, 72 din Legea nr. 187/2022

-  **Cerințe:** Modernizări ce măresc volumul (mansarde, extinderi): minim **2/3 din cotele-părți** + proiect autorizat.
-  **Reguli reparații în apartament:** Notificare scrisă prealabilă către administrator cu descrierea lucrărilor.
-  **Fațade:** Strict interzise modificările neautorizate de culori sau balcoane. Penalitate zilnică: **1 - 3 u.c. / zi** inclusă direct în factură.

 **Ce NU spune legea:** Administratorul are dreptul legal să **interzică accesul echipelor private de muncitori** dacă reparațiile din apartament nu au fost notificate legal sau pun în pericol blocul.

SLIDE 26: Instalarea de Panouri Solare și Sisteme de Energie Regenerabilă

Baza legală: Articolul 74 din Legea nr. 187/2022

-  **Aprobare:** Decizia Adunării Generale pe baza proiectului tehnic de rezistență.
-  **Prioritate absolută:** Sistemele destinate consumului comun al blocului (iluminat scări, lift).
-  **Sisteme private:** Doar pe spațiul rămas liber, cu contract de chirie și răspundere directă a locatarului pentru starea acoperișului.

 **Ce NU permite legea:** Este strict interzisă montarea panourilor solare pe fațadă sau acoperiș fără proiect tehnic și fără acordul scris al Adunării Generale.

SLIDE 27: Soluționarea conflictelor, înlăturarea obiectelor străine și litigii

Baza legală: Articolele 19, 76 din Legea nr. 187/2022

-  **Obiecte abandonate (epave auto, mobilier pe holuri):** Administratorul somează proprietarul, iar la refuz le evacuează cu poliția pe cheltuiala contravenientului.
-  **Litigii:** Asociația poate obliga proprietarul prin judecată să readucă apartamentul la starea tehnică inițială sau să efectueze lucrările pe cheltuiala acestuia.

 **Ce NU spune legea:** Dreptul de a acționa în judecată pentru eliminarea modificărilor ilegale ale blocului este **IMPRESCRIPTIBIL** (nu expiră niciodată în timp).

SECȚIUNE DE SINTEZĂ: TABELUL MAJORITĂȚILOR DE VOT

Ghid Rapid pentru Ședințe și Voturi

Tipul Deciziei Supuse la Vot	Forma Adunării	Procent Voturi Necesar	Art. Lege
Înființarea inițială a APC	Fără adunare fizică	> 1/4 (un bloc) / > 1/2 (blocuri multiple)	Art. 22 alin. (3)
Modificarea Actului de Constituire	Adunare Generală	Minim 2/3 din cotele-părți	Art. 8 alin. (1)
Decizii Curente Administrativ-Financiare	Cu prezență fizică	> 1/2 din cei prezenți/ reprezențați	Art. 37 alin. (1)
Decizii Curente Administrativ-Financiare	Prin corespondență / Mixt	> 1/2 din <i>toți</i> proprietarii	Art. 37 alin. (1)
Alegeri Organe (Admin, Consiliu, Cenzor)	Prin corespondență / Mixt	Valabil dacă au participat > 1/2 din toți	Art. 37 alin. (1 ¹)
Adoptarea directă a Hotărârilor în scris	Foaie semnături	Minim 2/3 din toți proprietarii	Art. 34 alin. (9)
Lucrări de modernizare / Panouri solare	Oricare formă	Majoritate simplă conform Art. 37	Art. 70 alin. (3)
Reconstrucție clădire distrusă < 3/4	Adunare Generală	Majoritate simplă din prezență	Art. 20 alin. (2)